Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vicky Firmansyah Bin Apay Hermansyah
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sawahlega Rt.001/Rw001 Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Vicky Firmansyah Bin Apay Hermansyah ditangkap pada tanggal 17 Januari 2026 dilanjutkan dengan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2026 sampai dengan tanggal 6 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2026 sampai dengan tanggal 18 Maret 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 1 April 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan tanggal 23 April 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H. Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Aghnya Persada Blok C8 Jl. Guntur Melati RT/RW:04/21 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berdasar Penetapan Hakim Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 31 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 76/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 25 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Permufakatan Jahat Menerima, Menjadi Peratara Jual Beli Narkotika Golongan I"*** melanggar ***Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa *VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH*** dengan pidana penjara ***selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan*** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ***141 (seratus empat puluh satu) Hari Penjara***, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukan kedalam sedotan hitam dibalut lakban hitam dengan berat netto seluruhnya 0,1564 gram.
- ***(Dirampas Untuk Dimusnahkan)***
- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Tipe A14 Warna Hitam IMEI 1 351998832590004 IMEI 2 359538362590008
  (Dirampas Untuk negara)
- 1 (satu) lembar screenshotpercakapan Whatsapp.
  (Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH bin APAY HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa, berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1), io. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penasehat hukum berpendapat tidak perlu dianalisa secara lebih mendalam lagi. Bahwa, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, maka perkenankan penasehat hukum mengemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa, maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan sebagai upaya pembinaan dengan harapan melahirkan efek jera supaya Terdakwa (Terpidana) tidak mengulangi perbuatan yang diancam pidana di masa yang akan datang;
- Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut dan dengan tidak mengurangi rasa hormat sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dimana Terdakwa dituntut Penasehat Hukum terhadap Jaksa/Penuntut Umum, Penasehat Hukum tidak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurang seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lira ratus sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana enjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa, Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara sejak diamankar oleh Polres Garut sampai satini, masa penahanan yang telah dan sedang dialan oleh Terdakwa semoga cukup membuat terdakwa merasa iera dan bersedit memperbaiki dirinya, sehingga karenanya Penasehat Hukum memohon Kiranye Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman bag Terdakwa;
- Bahwa, dengan ini pula Penasehat Hukum memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  1) Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  2) Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan;
  3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penasehat Hukum atas nama Terdakwa VICKY FIRMANSYAH bin APAY HERMANSYAH, memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam *pledooi*/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 14.49 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 13.07 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa VICKY FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dihubungi oleh Saksi IRVAN SURAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp yang mengajak untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN datang ke rumah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menunggu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH selesai bekerja, setelah itu sekira pukul 14.47 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan dibonceng Saksi IRVAN SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi IRVAN SURAHMAN, kemudian sekira pukul 14.49 WIB di sekitar sekolah di Jalan Garut -Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Saksi IRVAN SURAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menyuruh untuk menempelkan atau menyimpan di sekitar lokasi dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengiyakannya lalu setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH foto dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH kirimkan kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah kosong di jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten garut yang setelah menempel atau menyimpan selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menempel atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan TPU di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian sekira pukul 15.20 WIB ketika Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN sedang berhenti di Alfamart Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN diamankan oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG (masing-masing anggota Polisi dari Polres Garut), kemudian pada saat Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 0367/NNF/2026 tanggal 02 Februari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi (1) satu bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan **berat netto 0,1564 gram**, **diberi nomor barang bukti 0346/2026/NF;**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0346/2026/NF**, berupa kristal warna putih di atas adalah **benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 15.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Alfamart beralamat di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SEVI BAKHTIAR HADY bersama WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG (masing-masing anggota Polisi dari Polres Garut) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal di sekitaran Alfamart yang beralamat di Jalan Raya Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi SEVI BAKHTIAR HADY bersama WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Alfamart Jalan Raya Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Saksi SEVI BAKHTIAR HADY bersama WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG mengamankan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu sedang beristirahat di lokasi tersebut, kemudian pada saat Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY, Saksi WILDAN ADAM dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 0367/NNF/2026 tanggal 02 Februari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi (1) satu bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan **berat netto 0,1564 gram**, **diberi nomor barang bukti 0346/2026/NF;**

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0346/2026/NF**, berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal warna putih di atas adalah **benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi IRVAN SURAHMAN untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEVI BAKHTIAR HADY Bin (Alm) IKIN SODIKIN** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG menerima laporan dari masyarakah bahwa di sekitaran Alfamart Jalan Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selalu ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Alfamart Jalan Raya Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Saksi SEVI BAKHTIAR HADY bersama Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG mengamankan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN yang saat itu sedang beristirahat di lokasi tersebut, kemudian pada saat Saksi SEVI BAKHTIAR HADYdan Saksi WILDAN GA LIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, kemudian pada Saksi IRVAN SURAHMAN ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terlempar keluar dari saku jaket yang Saksi IRVAN SURAHMAN gunakan, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang Saksi IRVAN SURAHMAN pakai yang bagian resleting depan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu, kemudian didalam ditemukan 1 (satu) buah wadah kacamata yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Apel yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah gunting. Kemudian, Saksi SEVI BAKHTIAR HADY bersama Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang sedang dipegang oleh Saksi IRVAN SURAHMAN. Lalu, dilakukan juga penggeledahan terhadap terhadap 1 (satu) buah motor merk Honda jenis Beat Deluxe warna hijau milik Saksi IRVAN SURAHMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) pack tissue, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok;

- Bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 sekira pukul 09.00 WIB Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY menerima laporan dari masyarakah bahwa di sekitaran Alfamart Jalan Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selalu ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 15.20 WIB bertempat di Alfamart Jalan Raya Garut – Tasikmalaya Kampung Ngamplang Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY mengamankan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN yang saat itu sedang beristirahat di lokasi tersebut, kemudian pada saat Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan didampingi oleh Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, kemudian pada Saksi IRVAN SURAHMAN ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terlempar keluar dari saku jaket yang Saksi IRVAN SURAHMAN gunakan, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang Saksi IRVAN SURAHMAN pakai yang bagian resleting depan ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu, kemudian didalam ditemukan 1 (satu) buah wadah kacamata yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) paket diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Djarum Apel yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah gunting. Kemudian, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi SEVI BAKHTIAR HADY melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam yang sedang dipegang oleh Saksi IRVAN SURAHMAN. Lalu, dilakukan juga penggeledahan terhadap terhadap 1 (satu) buah motor merk Honda jenis Beat Deluxe warna hijau milik Saksi IRVAN SURAHMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban merah bertuliskan fragile, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) pack tissue, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah sedotan putih menyerupai sendok;

- Bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi **IRVAN SURAHMAN Bin YAYAN HARTIAN** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 13.07 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN menghubungi Terdakwa VICKY FIRMANSYAH melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH sedang sibuk, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH menjawab bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa VICKY FIRMANSYAH, selanjutnya Saksi IRVAN SURAHMAN mengajak Terdakwa VICKY FIRMANSYAH untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN datang ke rumah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menunggu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH selesai bekerja, setelah selesai sekira pukul 14.47 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH bersama Saksi IRVAN SURAHMAN berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi IRVAN SURAHMAN dengan posisi Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dibonceng oleh Saksi IRVAN SURAHMAN, Kemudian sekira pukul 14.49 WIB setibanya di sekitar sekolah yang beralamat di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Garut, Saksi IRVAN SURAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menyuruh Terdakwa VICKY FIRMANSYAH untuk menyimpan atau menempelkan narkotika jenis sabu tersebut di sekitar lokasi, selanjutnya setelah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH selesai menempelkan paket tersebut Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto lokasi penyimpanan dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi WhatsApp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH bersama Saksi IRVAN SURAHMAN kembali melanjutkan perjalanan. Lalu Saksi IRVAN SURAHMAN berhenti di depan rumah kosong yang beralamat di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, kemudian Saksi IRVAN SURAHMAN kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menyuruh Terdakwa VICKY FIRMANSYAH untuk menempelkan di sekitar lokasi tersebut, setelah selesai menempelkan paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkan hasil foto tersebut kepada Saksi IRVAN SURAHMAN, selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian Saksi IRVAN SURAHMAN kembali berhenti di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang beralamat di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH serta menyuruh Terdakwa VICKY FIRMANSYAH untuk menempelkan di sekitar lokasi tersebut, setelah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH selesai menempelkan paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkan foto tersebut kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB, Saksi IRVAN SURAHMAN bersama Terdakwa VICKY FIRMANSYAH berhenti di depan Alfamart Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dan tidak lama kemudian Saksi IRVAN SURAHMAN bersama Terdakwa VICKY FIRMANSYAH diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi IRVAN SURAHMAN menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH yaitu untuk membantu Saksi IRVAN SURAHMAN dalam menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 13.07 WIB Terdakwa sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi Whatsapp yang mengajak untuk untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN datang ke rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa bekerja, setelah itu sekira pukul 14.47 WIB Terdakwa dengan dibonceng Saksi IRVAN SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi IRVAN SURAHMAN, kemudian sekira pukul 14.49 WIB di sekitar sekolah di Jalan Garut -Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Terdakwa IRVAN SURAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menempelkan atau menyimpan di sekitar lokasi dan Terdakwa mengiyakannya lalu setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah kosong di depan rumah kosong di jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten garut yang setelah menempel atau menyimpan selanjutnya Terdakwa memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian Terdakwa dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menempel atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan TPU di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selanjutnya Terdakwa memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian sekira pukul 15.20 WIB ketika Terdakwa dan Saksi IRVAN SURAHMAN sedang berhenti di Alfamart Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa IRVAN SURAHMAN diamankan oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG (masing-masing anggota Polisi dari Polres Garut), kemudian pada saat Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa merupakan keterangan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang diketahui atau dialami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 202 Ayat (5), pasal 240 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 235 Ayat (1) huruf d KUHAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 0367/NNF/2026 tanggal 02 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Sunhot P. Silalahi, S.I.K., M.M. selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi (1) satu bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan **berat netto 0,1564 gram**, **diberi nomor barang bukti 0346/2026/NF**.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0346/2026/NF**, berupa kristal warna putih di atas adalah **benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukan kedalam sedotan hitam dibalut lakban hitam dengan berat netto seluruhnya 0,1564 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Tipe A14 Warna Hitam IMEI 1 351998832590004 IMEI 2 359538362590008;
3. 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 13.07 WIB Terdakwa sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi Whatsapp yang mengajak untuk untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN datang ke rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa bekerja, setelah itu sekira pukul 14.47 WIB Terdakwa dengan dibonceng Saksi IRVAN SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi IRVAN SURAHMAN, kemudian sekira pukul 14.49 WIB di sekitar sekolah di Jalan Garut -Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Terdakwa IRVAN SURAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh untuk menempelkan atau menyimpan di sekitar lokasi dan Terdakwa mengiyakannya lalu setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah kosong di depan rumah kosong di jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten garut yang setelah menempel atau menyimpan selanjutnya Terdakwa memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian Terdakwa dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menempel atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan TPU di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selanjutnya Terdakwa memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian sekira pukul 15.20 WIB ketika Terdakwa dan Saksi IRVAN SURAHMAN sedang berhenti di Alfamart Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa IRVAN SURAHMAN diamankan oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG (masing-masing anggota Polisi dari Polres Garut), kemudian pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa merupakan keterangan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana keterangan terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang diketahui atau dialami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 202 Ayat (5), pasal 240 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 235 Ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum *(rechtpersoon)* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya *(error in persona)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif *(objective onrechtselement)* mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Jaksa Penuntut Umum akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"menawarkan untuk dijual"* adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, *"menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan *"membeli"* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan *"menerima"* adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran, dsb), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb), mendapat atau menderita sesuatu, menganggap (sebagai), mengizinkan, mau menjabat, sedangkan *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dsb), sedangkan "menukar" adalah mengganti, mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah, memindahkan, sedangkan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, secara melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang ini"*. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*. Bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*. Bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 13.07 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa VICKY FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dihubungi oleh Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi Whatsapp yang mengajak untuk untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN datang ke rumah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menunggu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH bekerja, setelah itu sekira pukul 14.47 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan dibonceng Saksi IRVAN SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi IRVAN SURAHMAN, kemudian sekira pukul 14.49 WIB di sekitar sekolah di Jalan Garut -Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Terdakwa IRVAN SURAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menyuruh untuk menempelkan atau menyimpan di sekitar lokasi dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengiyakannya lalu setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH foto dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH kirimkan kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah kosong di depan rumah kosong di jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten garut yang setelah menempel atau menyimpan selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menempel atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan TPU di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian sekira pukul 15.20 WIB ketika Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN sedang berhenti di Alfamart Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Terdakwa IRVAN SURAHMAN diamankan oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG (masing-masing anggota Polisi dari Polres Garut),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian pada saat Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 0367/NNF/2026 tanggal 02 Februari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi (1) satu bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan **berat netto 0,1564 gram**, **diberi nomor barang bukti 0346/2026/NF**. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0346/2026/NF**, berupa kristal warna putih di atas adalah **benar mengandung narkotika** jenis Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikuatkan dari keterangan Para Saksi serta Keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Metamfetamina tersebut terhadap diri Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara jual beli narkotika jenis Metamfetamina tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sekira pukul 13.07 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa VICKY FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dihubungi oleh Saksi IRVAN SURAHMAN (Berkas Perkara Terpisah) melalui aplikasi Whatsapp yang mengajak untuk untuk menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi IRVAN SURAHMAN datang ke rumah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menunggu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH bekerja, setelah itu sekira pukul 14.47 WIB Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan dibonceng Saksi IRVAN SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi IRVAN SURAHMAN, kemudian sekira pukul 14.49 WIB di sekitar sekolah di Jalan Garut -Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Terdakwa IRVAN SURAHMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan menyuruh untuk menempelkan atau menyimpan di sekitar lokasi dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengiyakannya lalu setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH foto dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH kirimkan kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan rumah kosong di depan rumah kosong di jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten garut yang setelah menempel atau menyimpan selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN juga menempel atau menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di depan TPU di Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut selanjutnya Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memfoto dan mengirimkannya kepada Saksi IRVAN SURAHMAN melalui whatsapp, kemudian sekira pukul 15.20 WIB ketika Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Saksi IRVAN SURAHMAN sedang berhenti di Alfamart Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tiba-tiba Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRVAN SURAHMAN diamankan oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG (masing-masing anggota Polisi dari Polres Garut), kemudian pada saat Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Hitam dan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH mengatakan kepada Saksi SEVI BAKHTIAR HADY,dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG bahwa sebelumnya sudah menempelkan atau menyimpan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, setelah itu Terdakwa VICKY FIRMANSYAH dengan didampingi oleh Saksi SEVI BAKHTIAR HADY dan Saksi WILDAN GALIH GUMIWANG mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan tersebut dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa VICKY FIRMANSYAH simpan atau tempelkan di sekitar Jalan Garut – Tasikmalaya Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 0367/NNF/2026 tanggal 02 Februari 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi (1) satu bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan **berat netto 0,1564 gram**, **diberi nomor barang bukti 0346/2026/NF**. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan **nomor: 0346/2026/NF**, berupa kristal warna putih di atas adalah **benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat terjadinya “permufakatan jahat” menurut Pasal 13 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, yang dalam konteks ini adalah tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH dalam melakukan permufakatan jahat untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dengan maksud untuk mendapatkan upah berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma dan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur dengan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukan kedalam sedotan hitam dibalut lakban hitam dengan berat netto seluruhnya 0,1564 gram merupakan alat bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Tipe A14 Warna Hitam IMEI 1 351998832590004 IMEI 2 359538362590008 merupakan handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshotpercakapan Whatsapp merupakan bukti percakapan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya mengatur pidana pokok penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa denda yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY FIRMANSYAH Bin APAY HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **120 (seratus dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukan kedalam sedotan hitam dibalut lakban hitam dengan berat netto seluruhnya 0,1564 gram;

   (Dirampas Untuk Dimusnahkan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Tipe A14 Warna Hitam IMEI 1 351998832590004 IMEI 2 359538362590008;

(Dirampas Untuk negara);

- 1 (satu) lembar screenshotpercakapan Whatsapp;

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara);

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2026, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMLI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Renardhien, S.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Eva Khoerizqiah, S.H.	

Panitera Pengganti,

ROMLI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)